



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suti alias Nyonya Suti, bertempat tinggal di Jl. Semampir Barat II/10 RT 07 RW 04 Kel Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Angkar Madyana Pramana, S.H., M.H. dan Suwanto, S.H. Para advokat dari kantor Hukum "AMP & PARTNERS", beralamat di Jl. Ketintang Madya II/42 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2024 Nomor : 989/ SK.GW AMP PN Sby/AMP/2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

Fannie alias Nona Fannie, dahulu bertempat tinggal di Jl. Petemon IV/17-A RT 02 RW 011 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Januari 2025 dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni dimulai dari sekitar tanggal (tidak ingat), bulan (sekitar agustus) dan tahun 2011 seseorang yang mengaku bernama dokter Fredy (DPO) alamat Jl. Dukuh kupang Surabaya (tidak ingat dan baru dikenalnya) mengajak kerjasama hasil bumi kepada Suami Penggugat yang bernama Sdr. R.Anda Prasodjo ;
2. Bahwa kerjasama tersebut harus disertai modal awal yang saat itu Sdr. R Anda Prasodjo diminta menggadaikan (Gadai) oleh dokter Fredy berupa

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1384 tanah dan rumah yang saat ini ditempati Penggugat di jl. Semampir Barat II/10 RT 07 RW 04 kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Surabaya dengan Surat Ukur 19035/1996 tgl 20-12-1996 Luas 103 m2 milik a.n Nyonya SUTI (Penggugat)

3. Bahwa sekitar akhir agustus 2011 (Gadai) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1384 tanah dan rumah di Jl. Semampir Barat II/10 RT 07 RW 04 kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Surabaya Sdr. Anda Prasodjo oleh dokter Fredy dikenalkanlah Pemodal/ Kreditur yang bernama Sdri. Fannie/ Nona Fannie yang beralamat KTP Jl. Petemon IV/17-A RT 02 RW 011 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya disepakatilah saat itu pinjam meminjam uang atau hutang piutang dengan jaminan Sertifikat tersebut diatas dengan nominal Rp. 75.000.000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), namun didepan Notaris/ PPAT ;
4. Bahwa saat itu didalam pemikiran Sdr. Anda Prasodjo dan Istrinya Nyonya Suti (Penggugat) yang tidak tau menahu soal tata cara pinjam meminjam apalagi dengan jaminan SHM dan surat surat lainnya, atas ajakan dan inisiatif (dijemput memakai mobil) oleh Sdr,Dokter Fredy beserta Sdri Nona Fannie kekantor Notaris Kukuh Mulyo Raharjo, SH yang beralamat di Jl. Laksda M Nazir No 11 J Surabaya ;
5. Bahwa didalam kantor Notaris/PPAT Kukuh Mulyo Raharjo, SH (Penggugat dan suami) tidak mengetahui apakah dihadapannya Notaris atau pegawai Notaris dan hanya menandatangani sehelai kertas kosong bermeterai tidak ada keterangan keterangan apa apa, dalam pemikiran Penggugat hutang piutang uang Rp. 75.000.000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) disertai jaminan Sertifikat Tanah akan cair hari itu juga pada sekitar tanggal (tidak ingat) bulan akhir agustus 2011;
6. Bahwa didalam kantor Notaris tersebut dalam 1 (satu) ruangan antara lain Penggugat & Suami, Tergugat Sdri Fannie alias Nona Fannie, dokter Fredy, Petugas/Notaris total 5 (lima) orang maka setelah penandatanganan Penggugat,/ Suami menanyakan kepada Tergugat Sdri Fannie alias Nona Fannie mana Uang Rp 75.000.000,- (*Tujuh puluh lima juta rupiah*) dijawab oleh Tergugat masih ditanyakan orangtuanya nunggu 2 s/d 3 hari saya transfer sambil membawa Sertifikat Nomor 1384 diatasnya sebagai jaminan hutang ;
7. Bahwa sampai dengan hari dan tanggal September 2011 yang pernah dijanjikan (prestasi) 2 s/d 3 hari Tergugat maka, Sdri.Fannie alias Nona

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Sby



Fannie (Tergugat) sudah susah untuk dihubungi baik melalui saluran seluler (telpon) maupun datang kerumahnya di Jl. Petemon IV/17-A RT 02 RW 011 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya ;

8. Bahwa dalam hal ini Tergugat memiliki hutang kewajiban yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 75.000.000,-, (tujuh puluh lima juta rupiah) berikut sudah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1384 a.n Nyonya Suti kepada Tergugat Sdri.Fannie alias Nona Fannie yang pernah dijanjikan akan dibayar 2 sd 3 hari pada tanggal 09 September 2011 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan yaitu 23 Desember 2024 (13 tahun lebih) dan Penggugat menganggap dengan perilaku Tergugat telah ingkar janji/cidera janji (Wansprestasi) atas hutang tersebut kepada Penggugat ;
9. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang Penggugat dan Suami Penggugat maka menganggap Tergugat sudah ingkar janji :
 - 9.1. Tergugat dengan i'tikad tidak baik telah melakukan prestasinya dengan tidak memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat atau bahkan sudah membalik namakan dengan Akta jual beli dihadapan Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, SH berupa Jual Beli Nomor 296/2011 tanpa membayar uang kepada Penggugat yang mana menyebabkan kerugian sangat besar kepada Penggugat ;
 - 9.2. Tergugat mulai dengan bulan September 2011 s/d akhir desember 2024 saat ini juga tetap mengindahkan pembayaran uangnya bahkan terindikasi Pidana .
10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan Teguran (somasi) dan laporan kepolisian kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibanya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
12. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 75.000.000,-, (Tujuh puluh lima juta rupiah), Hutang Bunga baik merupakan bunga moratoir maupun bunga



kompensatoir, yakni 3% per bulan / Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) per Bulan x 160 Bulan = Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) + Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian lainnya berupa jual beli kepada orang lain sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) terhitung hingga didaftarkan gugatan *aquo* adalah =Rp1.829.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) .

Total Hutang Tergugat Rp1.829.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah).

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
14. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Yth. Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa serta memutus perkara ini untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian yang sudah disepakati ;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,-, (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Sby



5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 504.000.000,- (Lima ratus empat juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,-, (Tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp504.000.000,- (Lima ratus empat juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Total dari 2011 sd 2024 sebesar Total Hutang Tergugat Rp1.829.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding, kasasi atau eksekusi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Surat Tercatat untuk sidang tanggal 14 Januari 2025, tanggal 21 Januari 2025, tanggal 10 April 2025 (melalui RRI Surabaya), tanggal 22 Mei 2025 (melalui RRI Surabaya) dan tanggal 26 Juni 2025 (melalui RRI Surabaya); sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578097010670003 atas nama **Suti**, tertanggal 30-10-2017 dan NIK 3578091404650002 atas nama **R. Anda Prasodjo**, tertanggal 30-10-2017, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 90/14/VI/1993 antara R. Anda Prasodjo dengan Suti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Gresik, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur, tertanggal 04 Juni 1993, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578090201086675 atas nama kepala keluarga R. Anda Prasodjo, yang beralamat di Semampir Barat 2/10 RT.007 RW.004 Kel. Medokan Semampir, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, tertanggal 21-11-2011, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Nomor 296/2011 antara Nyonya Suti dengan Nona Fannie, tertanggal 26 September 2011, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1384 atas nama pemegang hak Nyonya Suti, Luas 105 M², Gambar Situasi Nomor : 19035/1996, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/B/104/II/2022/SPKT POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, atas nama R. Anda Prasodjo, yang dikeluarkan oleh KA SPKT POLRESTABES SURABAYA KANIT SPKT – A, tertanggal 16 Januari 2022, diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan antara Hepy Sumaidi dengan Nona Fannie, yang ditanda tangani oleh 29 April 2021, diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 44 070 032 6 606 000 atas nama WP Suti / R. Anda Prasodjo, tertanggal 22-09-2011, diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Surat Nomor : HP.03.03/1583/300-35.80/VI/2025, Perihal : Permohonan pendaftaran pencatatan blokir, tertanggal 04 Juni 2025, diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Surat Nomor : HP.03.03/1143/300-35.80/IV/2025, Perihal : Permohonan pendaftaran pencatatan blokir, tertanggal 28 April 2025, diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy Surat Nomor : HP.03.03/222/300-35.80/II/2025, Perihal : Permohonan pemblokiran sertifikat, tertanggal 17 Januari 2025, diberi tanda P – 11;
12. Fotocopy Surat Nomor : B/523/II/RES/1.11/2022/Satreskrim, Perihal : Permintaan Keterangan, tertanggal 22 Januari 2022, diberi tanda P – 12;
13. Fotocopy Surat Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), tertanggal 16 Januari 2025, diberi tanda P – 13;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti surat P – 1 sampai dengan P – 13 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P – 3, sampai dengan P – 8, fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hepy Sumaidi, di bawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan Ketua RT dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada masalah dengan bu Fannie saat saksi menjadi ketua RT;
- Bahwa bu Fannie tinggal di Petemon 4 namun sekarang tidak tahu kemana orangnya karena saat pindah tidak lapor ke saksi;
- Bahwa rumahnya sudah dijual;
- Bahwa permasalahan suti dengan fannie yaitu suami Suti pernah datang ke rumah saksi $\pm$ 10 tahun yang lalu menanyakan keberadaan bu fannie, karena ada masalah ketipu dengan bu Fannie yaitu rumah digadaikan oleh Bu Fannie tapi sama Bu Fannie digadaikan di Bank;
- Bahwa ada juga beberapa orang datang ke saksi dan bertanya ke saksi untuk menangih hutang kepada Bu Fannie;
- Bahwa rumah yang dijaminkan di Medokan;
- Bahwa rumah di Medokan dulu yang menempati bu Suti;
- Bahwa riwayat antara keduanya mengenai kerjasama dan hutang;

2. Saksi Sunaryo, di bawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan Teman dari Penggugat;
- Bahwa pak Anda punya masalah terkait utang piutang;
- Bahwa Fredy mengajak kerjasama dengan pak Anda;
- Bahwa oleh karena pak Anda yang ada uang maka sertifikat suruh gadaikan ke bu fannie;
- Bahwa pak Anda cerita kepada saksi $\pm$ tahun 2019;
- Bahwa sertifikat yang digadaikan An. Bu Suti di Semampir Barat;
- Bahwa kesepakatan di bawa Notaris An. Kuku Muljo Rahardjo, S.H.;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pak Anda hanya disodori kertas kosong lalu suruh tanda tangan;
- Bahwa sertifikat di jaminkan bu Fennie dengan di bawa ke Notaris;
- Bahwa dijanjikan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tapi sampai saat ini belum diserahkan;
- Bahwa rumah di medokan yang menempati Penggugat dan saat ini sedang di renovasi;
- Bahwa sertifikat di bawa oleh Bu Fannie;
- Bahwa saksi berteman dengan pak anda $\pm$ 10 tahun;
- Bahwa saksi pernah diajak nagih tahun 2019 akan tetapi tidak bertemu;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan melalui *Ecourt* tertanggal 17 Juli 2025 dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai peristiwa sekitar tahun 2011 seseorang yang mengaku bernama dokter Fredy (DPO) mengajak kerjasama hasil bumi Suami Penggugat yang bernama R.Anda Prasodjo dan diminta menggadaikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1384 tanah dan rumah yang saat ini ditempati Penggugat di jl. Semampir Barat II/10 RT 07 RW 04 kelurahan Medokan a.n Nyonya SUTI (Penggugat), selanjutnya suami Penggugat dikenalkan Sdri. Fannie/Nona Fannie (Tergugat) dan disepakatilah saat itu pinjam meminjam uang atau hutang piutang dengan jaminan Sertifikat tersebut diatas dengan nominal Rp. 75.000.000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), namun didepan Notaris/ PPAT, kemudian di hadapan notaris tersebut hanya menandatangani sehelai kertas kosong bermeterai tidak ada keterangan keterangan apa apa, hingga sekitar akhir agustus 2011 sampai dengan saat ini uang tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dan hingga saat ini tidak diketahui sehingga Penggugat menganggap dengan perilaku Tergugat telah ingkar janji/cidera janji (Wansprestasi) karena Tergugat belum membayarkan



hutangnya kepada Penggugat atau bahkan sudah membalik namakan dengan Akta jual beli dihadapan Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, S.H. berupa Jual Beli Nomor 296 / 2011 dan atas hal tersebut Penggugat menuntut Ganti kerugian atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah), Hutang Bunga dan kerugian lainnya berupa jual beli kepada orang lain sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim mencermati Surat gugatan penggugat serta uraian pokok sengketa di atas dapat disimpulkan bahwa di satu sisi penggugat menuntut adanya wanprestasi atas diri Tergugat karena telah melanggar perjanjian utang piutang dengan jaminan sertifikat milik Penggugat dan menuntut pemenuhan perjanjian berupa penyerahan sejumlah uang sebagaimana yang disepakati yaitu sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan di sisi lain Penggugat juga meminta ganti rugi kepada Tergugat karena membalik namakan sertifikat milik Penggugat dengan Akta jual beli dihadapan Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, SH berupa Jual Beli Nomor 296/2011 dan kerugian lainnya berupa jual beli kepada orang lain sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan pula bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-4 berupa fotocopy Salinan Akta Jual beli Nomor 296/2011 tanggal 26 September 2011 ternyata dalam akta tersebut berisi jual beli tanah objek sengketa dalam perkara ini dari Penggugat sebagai penjual kepada Tergugat sebagai pembeli dengan harga Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta Rupiah) sedangkan di sisi lain hingga saat ini objek tersebut masih ditempati oleh Penggugat serta dengan memperhatikan bukti lain yang diajukan Penggugat belum diketahui secara pasti apakah saat ini sertifikat tanah atas nama Penggugat telah dibalik nama ataupun dijaminan



oleh Tergugat, dengan demikian atas peristiwa tersebut terdapat indikasi adanya penyelundupan hukum, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat adanya peristiwa hutang piutang dengan jaminan sertifikat namun di notaris dibuat akta jual beli tanah dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur*) karena Penggugat mendalilkan dua peristiwa yang saling terkait yaitu peristiwa hutang piutang dengan jaminan sertifikat tanah serta jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat atas objek yang sama, namun Penggugat dalam petitumnya menuntut supaya perjanjian hutang piutang tersebut dinyatakan sah dan Tergugat wanprestasi serta pemenuhan perjanjian, sedangkan di sisi lain Penggugat tidak menuntut apapun terkait keabsahan akta jual beli, justru Penggugat minta ganti rugi karena Tergugat membaliknamakan sertifikat milik Penggugat dengan Akta jual beli dihadapan Notaris Kuku Mulyo Rahardjo, SH berupa Jual Beli Nomor 296/2011 dan kerugian lainnya berupa jual beli kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H., dan Cokia Ana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontia O, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat melalui prosedur e-litigasi yang terdaftar pada E-mail angkarlawyer7873@yahoo.com **tanpa dihadiri** oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wiyanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

ttd

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 150.000,00
- Biaya Panggilan.....Rp. 1.090.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 30.000,00
- Biaya sumpah saksi.....Rp. 100.000,00
- Materai.....Rp. 10.000,00
- RedaksiRp. 10.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 1.420.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)